

【法官后语】

在网络通信高速发展的当下，微信作为常用社交软件，微信群的群聊功能是人们信息沟通交流的重要方式。在农村基层组织中的村民微信群，成为广大农村基层干部与村民沟通交流、组织活动的重要平台，村民也通过微信群了解、参与、监督村里公共事务。本案中，赵某某因在微信群发表涉及村干部的言论而被起诉侵犯名誉权，赵某某以其行为属于行使监督权进行抗辩，那么如何认定村民的监督是否构成侵害他人名誉权？

一、村民进行监督的正当性

《中华人民共和国村民委员会组织法》规定，村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织，实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。村民委员会是基层群众性自治组织，虽然不是政府机构，但其处理村里的日常事务，解决邻里纠纷，在维护村民权益、促进农村发展方面发挥着重要作用。村民委员会的权力来源于村民的授权和委托，行为也要接受村民的监督 and 制约，村民对集体财产等事项享有知情权和监督权。

二、村民监督与名誉权保护的冲突

村民进行监督的目的，在于保障村民委员会及其成员依法行使法律赋予的权利，最大程度地维护公共利益。同时，我国法律规定，民事主体享有名誉权。村民与村民委员会、村民委员会成员之间，会因村里的公共事务管理情况、村民委员会成员的履职情况等发生争议，进而通过微信群发布言论、向有关部门投诉等方式，反映、披露、批评某一个或一类问题、事项，或对村民委员会成员进行道德上的评价。此时，村民行使监督发表言论的行为容易侵害他人的名誉权。

三、村民监督与名誉权保护的界定

对名誉权保护与村民行使监督权边界的认定，现行法律法规并无明确规定。司法实践中，主要适用《中华人民共和国民法典》总则编和人格权编关于民事主体名誉权的一般规定、侵权责任编关于认定侵权行为及责任承担的一般规定等，同时结合村民监督行为是否正当合理，内容是否客观真实，是否存在侮辱、

诽谤行为，导致社会评价降低的程度等进行综合评价。

（一）发布的言论主观上是否具有正当性

村民为了行使民主监督权而发布的相关言论，主观上是否具有正当性可以从言论内容的真实性、是否存在明显的贬低性言辞等方面进行审查。朱某某作为村委会主任，在行使管理职责的同时，有义务接受村民的批评、质疑、建议及监督，赵某某作为村民，有行使批评、质疑、建议及监督的权利，但相关言论若涉及个人私生活的披露或对个人私德的评价，则存在侵害名誉权的可能。

（二）发布的言论内容是否具有客观真实性

判断村民行使监督权所发表的言论是否侵害他人名誉权，需要根据村民披露或反映的事实内容是否客观真实以及言论的内容是否针对村集体公共事务或村委会成员的履职情况，并综合考量言论内容的来源、发布言论的目的、受害人的过错、公共利益等因素作出认定。对于涉及公共事务的言论，若言论具有一定的事实依据，即使在细节上有所出入，言辞也较为激烈，但不存在明显的侮辱贬低性言辞的，应当认定未超过必要的限度。此时，并不要求村民言论所涉及的事实在所有细节上都准确无误，只要言论涉及的基本事实内容真实，有关他人名誉评价的事实部分基本准确，即应当认定言论内容具有客观真实性。

（三）发布的言论是否造成实际影响

侵害名誉权造成的损害后果是被侵权人品德、声望、才能、信用等名誉权客体社会评价的降低，社会评价不是自我评价，而是不特定人对被侵权人的评价。判断村民进行监督的言论是否超过必要的限度，可以结合言论的内容、被评论人的身份、言论措辞的激烈程度等因素进行认定。赵某某在案涉微信群发表的相关言论，基本属于合法行使对朱某某批评、质疑、建议及监督权利的行为，且言论中没有对朱某某个人使用羞辱、谩骂等带有明显侮辱性的词句，并不必然导致朱某某社会评价的降低。

村民进行监督与名誉权保护应存在相应的合理边界，在两种价值取向发生冲突时，特别要注意言论边界和表达方式，尤其要注意避免对成员个人进行攻击，否则将构成名誉权侵权。本案中，朱某某作为村委会主任，其在村委会的

工作应受全体村民的监督。赵某某作为村民，有权以正当合理的方式行使监督权，对村委会及村委委员的工作提出意见。赵某某与朱某某乃至村委会产生纠纷，本应通过合法途径予以解决，但是赵某某在村民群等群聊中发布案涉信息，确实有失妥当。但结合事件起因、微信群聊性质以及发布言论的内容来看，案涉微信群聊所涉范围有限、涉及人群相对固定，案涉信息发布后未引起恶意评论或转发，微信中所涉内容亦不足以造成公众对朱某某的社会评价显著降低，故不应认定为侵害名誉权。

编写人：山东省淄博市博山区人民法院 袁媛 于莎莎

微信群聊发表言论构成名誉侵权的 司法认定及道歉责任适用的审执衔接

—— 应某诉祝某名誉权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江西省南昌市中级人民法院(2023)赣01民终7371号民事判决书

2. 案由：名誉权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 应某

被告(上诉人): 祝某

【基本案情】

祝某系某公司的法定代表人兼执行董事，该公司开设了教育培训项目。2022年5月，应某通过招聘信息与祝某取得联系，应聘老师岗位。应某被录用

后于5月20日在某公司担任书法老师，按每课时费150元（每天450元）领取报酬。应某在工作期间多次向某公司请假，并协商由应某自行找代课老师，其中经同意由案外人黄某某作为应某的代课老师上课，应某自行向案外人支付每天200元代课费。后某公司工作人员以应某存在多次请假找人代课的事实为由，于2023年6月4日通过微信向应某发送了辞退通知并把应某踢出工作群，应某于当天离职。

应某离职后，祝某于2023年6月11日在工作微信群内发布信息，内容为“……有一位书法老师应某。在机构做兼职老师……屡次请假再让她的同事帮忙代课，赚差价……遇到这种人品德行有问题的老师，谨慎选择……”并发送应某照片及姓名的图片。同日，祝某所发信息被他人截屏后转发至另外两个微信群，并发表“警惕聘用无品德、无师德、无职业操守的人员”的文字信息。应某看到转发的截屏后得知祝某所发信息。

【案件焦点】

祝某在微信群内发表的言论是否侵害应某名誉权。

【法院裁判要旨】

江西省南昌市东湖区人民法院经审理认为：应某在祝某开办的公司任职老师期间，虽存在请假并找他人代课的情况，但均与校方管理人员沟通后得到同意，应某支付代课费并无长期盈利的主观意思，且祝某作为聘用方负责人对应某请假及代课费问题应当通过合同方式解决。但祝某在应某离职后未采取合理合法方式，而是在微信群中发布信息并附应某姓名及照片，文字表述主观片面，夸大事实，存在否认应某人品德行的言辞；且该短信内容经转发至其他两个微信群中。上述三个微信群人数众多，多为应某同行业人员，祝某在微信群中发布信息并引发他人转发，对应某的道德品质和职业操守等产生负面评价，降低他人对应某的社会评价，尤其在同行业人群中造成不良影响，确已导致应某名誉受损。故应某要求祝某立即停止侵犯其名誉权，赔礼道歉，符合法律规定，应当予以支持。祝某应在其发布信息的微信群中以文字形式向应某赔礼道歉，

文字表述足以消除对应某名誉的不良影响。另案外人将祝某所发信息内容转发至另外两个微信群，并非祝某所为，且祝某本人未加入该两个微信群，他人转发行为仅作为本案对祝某侵权影响程度的判断因素，故应某要求祝某在转发的另外两个微信群向应某赔礼道歉，不予支持。祝某在微信群中发表的言论引发他人对应某的负面评价，而微信作为即时网络通信方式，一旦发出，将无法通过删除操作阻止其蔓延，其影响力较常规报纸等途径更强。在微信群中发布的内容更容易被更多人看到和转载，对应某正常生活及精神状态造成影响，故综合考虑祝某发布的信息内容、造成的影响程度和影响范围，酌情由祝某赔偿应某精神抚慰金3000元。审理中，考虑到微信群存在解散等原被告意志以外的客观情况，可能存在无法执行情形，经法院向应某释明，应某同意在祝某无法通过微信群发送赔礼道歉短信时，祝某以书面形式向应某赔礼道歉。

江西省南昌市东湖区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百二十条、第一千零二十四条、第一千一百八十三条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

一、被告祝某于本判决生效后十日内以文字形式在微信群内发送信息向原告应某赔礼道歉，消除影响，恢复名誉。如被告祝某因意志以外的原因无法通过微信群发送短信，则被告以书面形式向原告赔礼道歉；

二、被告祝某于本判决生效后十日内赔偿原告应某精神抚慰金3000元；

三、驳回原告应某其他诉讼请求。

祝某不服一审判决，提起上诉。

江西省南昌市中级人民法院经审理认为：应某请假均事先与校方管理人员沟通并得到同意，校方也清楚其找他人代课的情况，相关代课人员对应某支付的费用并无异议，之后校方认为应某频繁请假违反学校管理规定，业已向应某发出通知解除双方合作关系。但之后祝某又通过在同行业人员组成的工作群中发布贬损应某的信息，已经超出正常解决双方兼职纠纷的范畴，对应某的名誉权造成损害，应当承担消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等民事责任。一审认定祝某应在其发布信息的工作群中以文字形式向应某赔礼道歉，文字表述足以消

除对应某名誉的不良影响。如无法通过微信群发送短信，则祝某以书面形式向应某赔礼道歉，予以维持。同时，因祝某的侵权行为对应某精神状态造成的不良影响，一审综合考虑发布的信息内容、造成的影响程度和影响范围，酌情由祝某赔偿应某精神抚慰金3000元，亦无不当，予以维持。

江西省南昌市中级人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

社交媒体、短视频平台等将人们工作生活交织到一起，构建了受众庞大的公共空间，用户在这个公共空间里发布的信息兼具私密性和公共性。如何有效规制网络名誉侵权行为，促使行为人有效履行道歉义务，保障当事人胜诉权益的实现，是当前司法实践中需要关注的问题。

一、行为人是否构成名誉侵权行为的认定

（一）行为人是否具有侮辱、诽谤行为

一是对行为人发布的内容性质进行判断。如其发布内容客观真实，不存在捏造事实和丑化、贬损他人名誉，则不应认定为违法行为。二是信息发布者是否有证据证明其发布内容的真实性。如行为人能提供证据证明发布内容是对客观事实的阐述，则不应认定为侮辱、诽谤行为。

（二）行为人是否具有主观恶意

是否具有主观恶意实质上是判断侵权人对其发布的言论的虚假性和对他人名誉的贬损性是否明知或可能知晓。如行为人在发表言论时明知或很可能知道其内容是虚假的，或者对内容真实性有较大怀疑，依然散布，则应认定其主观方面具有恶意。

（三）受害者社会评价是否降低

是否降低应当以社会一般人的主观感受进行判断，不能仅以受害人的主观感受为标准。此外网络名誉侵权案件还应考虑两个方面：一是侵权人的违法行为是否为第三人所知悉；二是不当言论传播是否可控。

（四）侵权行为和损害结果之间是否存在因果关系

司法实践中，因果关系的认定多遵循直接原因规则和相当因果关系规则。网络名誉权纠纷案件的认定中应当采用相当因果关系作为判定标准。首先对条件关系进行判断，即导致结果发生的行为是否为损害发生的必要条件；其次对相当性进行判断，即该行为是否在极大程度上增加了损害结果发生的可能性。

二、网络侵害名誉权案件中胜诉权益保障的困境

（一）社交账号具有排他性

社交账号涉及使用者的个人隐私，具有很强的排他性。由于社交媒体账号系侵权人个人使用，赔礼道歉难以替代履行。即使法院采取训诫、罚款或拘留的强制措施，震慑被执行人，迫使其履行义务，却不能及时、有效解决履行方式及内容中存在的争议。

（二）社交媒体具有不可控性

社交媒体的不可控性会导致无法履行。原告诉请被告在指定平台使用自身账号发布道歉内容时，有的判决直接以原告的诉请内容作为判项，忽略了群聊解散、应用软件下架、被告意志以外的因素，会导致无法实现原告胜诉权益的情况。即便是法院可以根据《中华人民共和国民法典》之规定，在报刊、网络等媒体上公开判决书进行强制执行，但在网络名誉权纠纷案件中，公布判决书的强制执行方式尚不能完全消除网络诽谤产生的负面影响，无法对受侵害权益给予有效补偿。

（三）道歉内容具有争议性

道歉内容存在争议可能扩大不利影响。即便判决中写明道歉内容须经法院审核后发布，但未能完全解决双方当事人对于道歉内容存在的争议。在实际执行过程中，行为人若将其发布的言论内容在道歉声明中进行复述，会扩大不利影响。

三、优化道歉责任适用的审执衔接

本案审理过程中，法院就考虑到微信群解散等原被告意志以外的原因可能导致判决后被告无法履行，为防范和化解胜诉后执行困难和执行不能的风险，保证原告胜诉利益得到兑现，法官主动向原告释法说理，同执行法官进行沟通，

将当事人意志以外的原因导致无法按原告诉请履行的救济手段写入判项，加强审执衔接，将实质性化解矛盾纠纷的理念贯穿于办案始终。

编写人：江西省南昌市东湖区人民法院 刘芳 邹婷 游述文

自媒体“大咖”名誉权与言论自由的边界

—— 常某某诉邓某某名誉权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江西省赣州市中级人民法院(2024)赣07民终1390号民事裁定书

2. 案由：名誉权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 常某某

被告(被上诉人): 邓某某

【基本案情】

常某某系微博账号“教育学x×x”的主体，拥有粉丝数40余万。邓某某系微博账号“×xx 妹妹”的主体。2021年11月底，微博有用户发表自己的自创题及答案被盗用的言论，因此引发微博网友对抄袭者身份的猜测议论，常某某成为被猜测议论的对象。12月6日，微博账号“×××妹妹”发布微博正文：“一个好好的老师还挺喜欢她的还买了她的课参加了她的超话打卡结果被她的粉丝洗的越来越败好感她的粉丝还乱骂人什么时候脾气差成了真性情了。”同日，“×xx 妹妹”在该微博下评论“家人们想不到我玩了这么久的微博第一次被正主拉黑咱就是说了句她自己对号入座另一个老师说有人抄袭她的东西她

自己对号入座群里开骂咱就离谱害怕极了”。常某某认为微博账号“×××妹妹”发布的上述微博正文及下方评论侵犯其名誉权，遂提起诉讼，要求判决：(1) 邓某某立即删除其在微博平台发布的贬损常某某名誉的不实言论，并在微博发布致常某某的道歉声明，并置顶一个月；(2) 邓某某赔偿因侵权行为给常某某造成的经济损失10000元。

【案件焦点】

邓某某的微博言论是否超出言论自由的限度，是否构成对常某某名誉权的侵害。

【法院裁判要旨】

江西省瑞金市人民法院经审理认为：名誉分为主观名誉和客观名誉，作为名誉权客体的名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价，既不是权利人对自己的自我评价，也不是权利人本身的自我感觉，而是社会对权利人的客观评价。名誉权侵权需要符合四个构成要件：一是行为人实施了贬损他人名誉的违法行为，二是发生受害人的社会评价降低的损害事实，三是违法行为与损害事实之间有因果关系，四是行为人主观上有过错。常某某作为教育博主，拥有数十万粉丝，具有一定的社会知名度。其提供的教育课程内容、品质关系受众粉丝网友的切身利益。常某某作为具有一定知名度的教育博主，理应成为社会公众知情权、社会大众评论和媒体监督的对象。因常某某的课程被网友怀疑抄袭，陷入抄袭事件，引发网友的讨论和评价，即便公众的评论言辞激烈，但只要行为人并非出于主观恶意的攻击、谩骂，内容未明显偏离事实，常某某应负有容忍义务。邓某某作为普通微博用户主体，其就抄袭事件参与讨论、发表看法系行使言论自由，其发布的微博正文及评论无主观恶意的攻击和谩骂，内容上未明显偏离事实，其认为常某某“对号入座”的观点，以公众一般的辨别能力均不至于因此而认为常某某确实构成抄袭，不足以导致常某某的社会评价降低，未超出言论自由的限度，因此不构成对常某某名誉权的侵害。故对常某某提出停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失的诉讼请求均不予支持。

江西省瑞金市人民法院根据《中华人民共和国民法典》第一千零二十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定,判决:

驳回原告常某某的全部诉讼请求。

常某某不服一审判决,提起上诉。

江西省赣州市中级人民法院经审理认为:常某某在本案审理期间提出撤回上诉的请求,不违反法律规定,予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十条规定,裁定如下:

准许上诉人常某某撤回上诉。

【法官后语】

随着互联网技术的蓬勃发展,微博、微信公众号、短视频平台等各种自媒体平台进入人们的生活,给人们提供了丰富、便捷的交流互动平台。网络交流的开放性和匿名制极大地激发了人们表达自我的积极性,也给网络名誉侵权的发生提供了更大的空间。近年来,自媒体平台发生的名誉权纠纷案件逐年增多。特别是拥有一定粉丝数量和关注者的自媒体“大咖”,因其在一定领域凝聚了公众兴趣,其一言一行受到社会更多的关注和监督,也更易引发社会的讨论和批评,针对自媒体“大咖”的名誉侵权案件也因此频发。此类案件呈现出公民言论自由与名誉权两项基本权利的冲突,争议焦点大多集中表现为自媒体“大咖”的名誉权保护是否应有一定的限制,其容忍义务的限度如何界定等。如何正确划清两者的边界,准确把握权利协调和利益衡量尺度,更好地保护自媒体博主名誉权的同时,兼顾他人言论自由及可能涉及的社会公共利益是司法实践不能回避的问题。

有观点认为,公众人物因其相较于普通民众而言具有较高的号召力和影响力,享受了更多的社会资源和因知名度带来的利益,因此其也应当承载更多的社会责任和社会义务。为了平衡公众利益与私人利益,保护公众的知情权和舆论监督权,公众人物对于社会大众的批评和监督负有比普通民众更高的容忍义务。当前,我国法律对于公众人物的内涵和范围并未作出界定。王利明教授认为,公众人物是指在社会生活中具有一定知名度的自然人,担任社会共治和具

有社会影响的自然人。①洪波教授认为，公众人物客观上应当具有一定的知名度，主观上自愿进入公众视野。②综合学界观点和司法实践来看，公众人物可以归纳为在某一领域或某一范围内为公众所知晓，具有一定知名度，自愿进入公众视野且其言行不仅与其个人利益密切相关，还影响社会公共利益的自然人。自媒体是互联网技术发展下催生的新兴载体，自媒体博主通过自媒体平台发表观点，形成强大的影响力，且自媒体群体趋于追求商业化、职业化方向发展，大多数自媒体是通过博取关注来获取利益，他们以社会关注度和影响力为变现资本，关注度越高他们拥有的流量及社会资源就越多，享受的利益也越多。从这个方面看，拥有一定粉丝数量和关注者的自媒体“大咖”在其相应领域具有公众人物的特性，其名誉权理应受到一定限制。

虽然自媒体“大咖”因其公众人物的特性，在面对社会评论时负有容忍义务，但是此种容忍义务也有限度，其限度的把握本质上属于言论自由与名誉权两项权利冲突解决的利益衡量问题。言论自由和名誉权都是法律赋予公民的基本权利，从权利位阶上看并无明显高低之分，因此单纯从权利位阶上寻求解决路径缺乏依据。如何区分公众人物名誉权保护与公民言论自由的边界，可从以下几方面来考虑：一是公众人物的容忍义务以人格尊严为限。人格尊严是民事主体作为“人”应得到最起码尊重的权利，是最基本的人权，公众人物亦不例外。公众陈述事实和发表观点不得损害他人的基本尊严，这一点是底线。二是容忍限度的高低应区分社会评论是涉及公众人物的公共事务还是纯粹的个人隐私而有所区别。公众人物涉及公共事务的言行与社会公共利益密切相关，且该部分言行系其自愿进入公众视野，公众对此发表言论应给予较高的自由度，即使存在轻微损害个人名誉的情况亦应予以容忍。而如果社会评论指向公众人物纯粹的个人隐私，则言论表述应当受到相应的限制，陈述事实要有一定的真实性，评论要有一定的妥当性。三是要审查行为人发表言论的主观心态。如果行

①王利明：《公众人物人格权的限制和保护》，载《中州学刊》2005年第2期。

②，洪波、李轶：《公众人物的判断标准、类型及其名誉权的限制——以媒体侵害公众人物名誉权为中心》，载《当代法学》2006年第4期。

为人出于故意发表侮辱、诽谤性的语言侵害公众人物的名誉权，则毫无疑问应当选择保护公众人物的合法权益。如果行为人并非出于主观恶意，则公众人物对其言论评价应给予一定的容忍度，其容忍限度的高低与过失的程度成反比。本案中，常某某系教育博主，在考研辅导领域享有较高知名度，系微博“大咖”，具有公众人物的属性。邓某某就常某某考研课程发表评论未涉及常某某的个人隐私，而属于对常某某公共事务及行为的关注和监督，符合公众知情权和公共利益的要求，且无故意侮辱、诽谤常某某人格尊严的言论，故应认定邓某某未超出言论自由的限度，不构成对常某某名誉权的侵害。

编写人：江西省瑞金市人民法院 杨珊

消费者利用网络社交平台发布 个人医美术后经历是否构成名誉侵权

—— 某公司诉蒙某某名誉权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广西壮族自治区南宁市中级人民法院(2023)桂01民终1365号民事判决书

2. 案由：名誉权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某公司

被告(被上诉人): 蒙某某

【基本案情】

蒙某某为进行假体隆鼻修复手术和面部脂肪填充手术到某公司,经过检验,双方于2021年4月29日签订《手术知情同意书》,术前须知载明:“手术是就医者的自愿行为,术前有充分的思想准备和必要的咨询,了解手术的适应症、禁忌症及并发症。”同日,某公司为蒙某某进行假体隆鼻修复手术,面部脂肪填充手术,蒙某某向某公司支付费用共29535元。手术三个月后蒙某某到某公司进行复查。2021年12月27日,蒙某某到某医疗美容门诊部进行“鼻部异物取出(硅胶假体)+膨体肋骨鼻综合修复”手术,该门诊部亦与蒙某某签订提醒内容如上的《手术知情同意书》。2022年9月2日,蒙某某使用“183××”的微信号在“某购物中心”的微信群(人数215人)发布“避雷这家医美机构《某整形医院》!×地址:某广场×栋×室”的图文内容;使用“×xpy”的微信号在名为“×x优质生”的微信群(人数499人)发布上述图文内容,并配以文字“替朋友转发姐妹们避雷”和“垃圾医院”;在“××禁发”的微信群(人数91人)发布上述图文内容及“21年4月在这家医美机构做的硅胶超肋鼻+脂肪填充泪沟!花的不多,实际也就2.5万元这样。然后做成以下这样……一个21岁的女生,因为两条大眼袋一下老了10多岁,重点这是不可逆!某某对外代理的分成是……选择曝光某整形医院……就是想告诫劝阻各位姐妹,某整形医院!不能去!不做小白鼠!”

某公司认为蒙某某的上述行为侵犯了其名誉权并造成经济损失,故请求:

(1)蒙某某立即停止对某公司的侵权行为,删除全部侵权内容;(2)蒙某某就其侵权行为连续三十日在其朋友圈以及全国公开发行的省级媒体报纸上进行公开道歉,消除影响;(3)蒙某某赔偿经济损失10万元。

【案件焦点】

蒙某某是否侵犯某公司的名誉权。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区马山县人民法院经审理认为:法人享有名誉权。如蒙某某

认为其合法权益受到侵害，应通过合法途径解决，其在三个人数众多的微信群里发布案涉图文的行为对某公司的声望、才能、信用等均构成负面的社会评价，故蒙某某对某公司构成名誉侵权。据此，广西壮族自治区马山县人民法院判决如下：

一、蒙某某于本判决生效之日起停止对某公司的名誉侵害，并于十日内通过书面方式(内容经本院审核)在案涉三个微信群里向某公司赔礼道歉；

二、驳回某公司的其他诉讼请求。

某公司不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区南宁市中级人民法院经审理认为：蒙某某向三个微信群发布案涉图文信息，内容是对其医美的经历以及在某公司进行硅胶超肋鼻和脂肪填充泪沟及术后效果等陈述。从蒙某某提交的微信聊天记录可以看出，在发布案涉信息之前其就已经在他人处购买脂肪填充泪沟成形眼袋的溶脂产品，故可以认定蒙某某发布的图文信息为其本人真实经历。在医美术后效果不理想及效果认识不一致的情况下，双方当事人应及时沟通，采取相应的补救措施，消除隔阂和争议，达到认识和效果的统一，避免采取过激的手段和行为方式。虽然蒙某某采取的方式不合适，但本案现有证据不足以证明蒙某某发布的图文信息内容系以侮辱或诽谤的方式侵犯了某公司的名誉。一审法院认定蒙某某侵犯某公司的名誉不妥，二审法院予以纠正。因蒙某某未上诉，说明其对一审判决的处理结果并无异议，故对一审的判决结果，二审法院予以维持。因蒙某某未侵犯某公司的名誉权，故对某公司要求赔偿损失的主张，不予支持。

广西壮族自治区南宁市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，作出判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

互联网时代，消费者已习惯在微博、微信等自媒体平台发布评价信息。与此同时，因消费者评价而引起的侵害经营者名誉权纠纷案件呈现增长之势。如何厘清消费者评价权与经营者名誉权的权利边界，妥善平衡企业法人与消费者

之间的利益，对优化营商环境、促进理性消费及经济健康发展具有重要意义。

一、消费者评价权的法律依据

消费者评价权，是指消费者购买某种商品或享受某种服务后，对经营者的商品或服务进行评价的权利。其内容包括“事实陈述”与“意见表达”。虽然我国法律尚未明确规定消费者评价权，但该项权利在现有法律体系中具有一定依据。《中华人民共和国消费者权益保护法》第十五条第一款“消费者享有对商品和服务以及保护消费者权益工作进行监督的权利”之规定，明确了消费者评价作为监督方式也是其正当权益。

二、经营者的适度容忍义务

《中华人民共和国民法典》第一百一十条第二款规定：“法人、非法人组织享有名称权、名誉权和荣誉权。”但是消费者在评价过程中对商品质量或服务问题作出好评或差评的自由选择，不受他人误导、引诱、替代或强制，这必然涉及消费者评价与法人名誉的利益冲突。鉴于经营者与消费者之间经济地位、实力等方面存在差距，消费者个体对于商品或服务的认识程度、感受体验不一，即使消费者批评表达失范，情绪激动，言辞激烈，只要是基于自身实际体验对商品或服务作出合理差评，经营者应负有适度的容忍义务，听取消费者对其提供的商品或服务的意见，保障消费者相对言论自由的同时，促进经营者优化商品质量和提升服务水平。当然，消费者评价一旦超出合理范围，言词达到对经营者侮辱、诽谤的程度，实质降低经营者社会评价，应为此承担相应责任。

三、本案消费者的评价未以侮辱或诽谤的方式侵犯经营者的名誉

从消费者评价内容来看，一是事实陈述着重于真实性，包括消费者对经营者提供的商品和服务质量、消费经历等客观事实的具体描述；二是意见表达着重于能够为社会正常观念所接受，未使用贬损性言辞，是消费者基于已发生的事实，就经营者的经济实力、履约能力、服务态度、产品质量等作出合理的主观评价。本案中，蒙某某利用网络社交平台发布反映本人真实经历的图文信息，是对自身消费经历及医美术后效果的客观事实陈述，个别用词过激但是不具有明显的贬损性，不应认定为以侮辱或诽谤方式侵害他人名誉权。同时，本案也

提醒经营者和消费者，如果商品或服务效果不理想，或者双方对商品或服务效果认识不一致，应及时与经营者沟通，采取相应的补救措施，消除隔阂和争议，避免采取过激的手段和行为方式。

编写人：广西壮族自治区马山县人民法院 唐艳群

网络视频及言论侵害法人名誉权责任的认定

—— 胡某、某公司诉杨某、徐某名誉权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省来凤县人民法院(2023)鄂2827民初2988号民事判决书

2. 案由：名誉权纠纷

3. 当事人

原告：胡某、某公司

被告：杨某、徐某

【基本案情】

胡某系某公司法定代表人。2023年8月19日，某公司(甲方)与徐某(乙方)签订《二手车买卖合同》一份，约定甲方将其旧机动车一辆转让给乙方，转让价格96000元。甲方在合同尾部手写保证“无重大事故，无水泡，无火烧……”合同签订前，胡某告知徐某该车系事故车以及该车交易前的历史报告。合同签订时，胡某将案涉车辆的历史报告以微信方式发送给徐某。报告载明：该车辆历史事故次数5次、历史最大损失金额7000元、历史损失部位数量3处、车辆损失部位为后部和右后部，报告重要信息提示为非“疑似全损车”

“疑似过火”“疑似泡水”。合同签订后，徐某以按揭贷款方式向胡某支付了购车款，胡某将车辆交付给徐某，徐某对车辆进行了过户登记并正常使用。2023年11月10日，因双方对案涉车辆发生质量争议，徐某的丈夫杨某为此在车身张贴横幅“某二手车欺诈消费者重大事故车冒充小事故车售卖”，并将车开至公共场所，还发布至某短视频社交平台，陈述其购车和维权过程，视频中标注了“某二手车欺诈消费者”等背景标题。此外，杨某还在其微信朋友圈中对上述视频进行了转载。上述视频发布后，网友在视频评论区对某公司作出了诸如“黑心商家”“无良商家”的评论，杨某也在评论区作出了类似评论。某公司认为杨某的行为已严重侵犯其名誉权并造成恶劣影响，故诉诸法院，请求杨某删除其在某短视频社交平台、微信中发表的所有损害该公司名誉的视频、图片、文字，停止侵害该公司名誉权及在某平台、微信中向该公司赔礼道歉并赔偿精神损失。

【案件焦点】

行为人发布的网络视频及言论是否侵害法人名誉权。

【法院裁判要旨】

湖北省来凤县人民法院经审理认为：是否构成侵害法人名誉权的责任应当根据受害人确有名誉被损害的事实、行为人行违法、违法行为与损害后果之间有因果关系、行为人主观上有过错等因素来认定。本案中，徐某因购买车辆与某公司发生质量纠纷，其有权对消费过程进行评价和表达不满，但任何权利都有其边界，杨某在公众场所张贴横幅，并在网络平台中使用带有人格贬损性的语言文字，评价某公司为“黑心商家”，引发网友对该公司作出负面评价，客观上降低了该公司的社会评价，杨某的案涉行为超出了消费者批评、评论消费体验的合理限度，侵犯了某公司的名誉权，故对某公司主张杨某停止侵害其名誉权、下架侵权言论、图片，并通过网络媒体赔礼道歉、消除影响、恢复名誉的相关诉求予以支持。法人以名誉权遭受损害为由向法院请求精神损害赔偿的，人民法院不予支持，故对某公司诉请的精神损害抚慰金不予支持。

湖北省来凤县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百一十条、第一百七十九条、第九百九十条、第一千零二十四条,《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十五条规定,判决如下:

一、杨某于判决生效后之五日内删除其在某短视频社交平台、微信中发表的所有损害某公司名誉的视频、图片、文字,停止侵害某公司名誉权;

二、杨某于判决生效后之五日内在某短视频社交平台、微信公开发表致歉声明(内容须经人民法院审核),向某公司赔礼道歉,致歉声明连续公示不少于三日;

三、驳回某公司的其他诉讼请求。

宣判后,双方当事人均未上诉,一审判决生效。

【法官后语】

名誉权是法律赋予自然人或法人、非法人组织的一项重要人格权。企业名誉是企业法人赖以生存和发展的重要基础,依法保护企业名誉权是构建法治化营商环境的应有之义。行为人通过抖音和微信朋友圈诋毁企业名誉,具有受众面广、传播速度快等特点,易造成企业社会评价降低、遭受经济损失等损害结果,行为人应该承担对法人名誉权的侵权责任。本案涉及行为人网络视频及言论侵害法人名誉权的责任认定,需要从以下方面进行考量。

一、认定网络视频及言论诋毁法人名誉侵权的实质标准和归责原则

名誉权以自然人和法人、非法人组织的名誉为保护对象,是民事主体就自身客观公正的社会评价所享有的排除他人对其贬损的权利。要准确认定网络视频及言论诋毁企业名誉对法人名誉权的损害事实,需注意区分名誉权的享有主体,关于网络视频及言论诋毁企业名誉是否存在损害事实,应具体考量其是否在客观上对特定的侵害对象造成社会评价的贬损。

网络视频及言论侵犯法人名誉权属于典型的过错侵权行为,适用过错归责原则。对该类案件的审理,应准确把握名誉权的法律属性与价值内涵,注重考量网络诋毁企业名誉的行为人对其发布信息真实的证明责任、案涉行为是否具

有可阻却违法性的事由、公民言论自由与名誉权的平衡保护等方面，紧扣侵权责任构成要件进行全面审查，对是否构成侵害名誉权作出准确认定。

二、名誉权侵权行为成立的构成要件

（一）侵权行为的事实认定

自然人在网络上发布涉及法人的视频及言论应当对其真实性负责，对于涉及法人名誉的言论，即便真实，但是如果使用贬损、侮辱性语言，造成法人社会评价降低的，也应当认定为侵害名誉权。本案中，杨某在网络视频及言论中使用带有人格贬损性的语言文字，客观上降低了某公司的社会评价，可以认定损害事实客观存在。

（二）行为的违法性审查

关于发布网络视频及言论的行为是否具有违法性，应审查发布内容是否属实，如发布者将不实内容公之于众，应认定行为具有违法性。本案中，徐某在知道案涉车辆系事故车的情况下，进行了试驾且未提出异议，难以认定某公司有欺诈行为。杨某对其案涉陈述所涉事实也未提供必要的证据以证明其内容的真实性，在发布内容真实性不能得以有效证实的情况下，其发布行为应认定为具有违法性。

（三）主观方面是否存在过错

过错是指侵权人在实施侵权行为时对于损害后果的主观心理状态，包括故意和过失。发布网络视频及言论侵犯法人名誉权的过错，主要表现为故意捏造虚假事实贬损法人名誉、未核实相关内容真实性发布网络视频及言论放任损害法人名誉的后果发生等。本案中，杨某在网络上公开以侮辱性语言指控某公司，目的就是降低某公司的社会评价，其主观显然为故意。

（四）网络言论与名誉贬损的因果关系认定

因果关系的判定多遵循直接原因的规则和相当因果关系的规则。目前对于侵权纠纷，往往需要运用相当因果关系的规则来判断。确定行为与结果之间有无因果关系，要依行为时的一般社会经验和智识水平作为判断标准，认为该行为有引起损害结果的可能性，而实际上该行为又确实引起了该损害结果，则该

行为与该损害结果之间具有因果关系。杨某在抖音、微信群内发布侮辱、丑化某公司的视频，该视频被多次点评。因此，在侵权内容公开的情形下，应推定案涉网络视频及言论与名誉贬损的因果关系成立。

《中华人民共和国民法典》保护法人的名誉权，主要是为了保护法人名誉方面的利益，使其免受侮辱、诽谤等非法评价所带来的社会评价降低。因此，杨某在网络上使用带有人格贬损性的语言文字及图片，符合名誉权侵权行为成立的构成要件，损害了某公司的名誉权，应承担相应的侵权责任。

编写人：湖北省来凤县人民法院 杨静波

《民法典》①语境下用工管理权的名誉权视角分析及动态系统论的适用

—— 吴某诉某超市名誉权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

上海市普陀区人民法院(2023)沪0107民初4475号民事判决书

2. 案由：名誉权纠纷

3. 当事人

原告：吴某

被告：某超市

①本案例《中华人民共和国民法典》统一简称为《民法典》。

【基本案情】

2020年8月18日,吴某填写《职位申请表》,其中应聘职位为“招商副部长”,“工作情况”项下有表格五栏,吴某填写六栏。

吴某于2020年11月2日进入某超市工作,担任招商部副部长,双方签订了期限自2020年11月2日起至2023年12月31日止的劳动合同。吴某签署的《员工基础信息采集卡》中记载有“以往工作经历”。

2021年3月17日,某超市向吴某出具《解除劳动合同的通知》,载明:“你在应聘过程中隐瞒工作经历,且没有通过试用期考核,不符合录用条件。根据公司《员工手册》第3.2.2条之第6点,第3.6.2条,以及第3.9.2.1条之第1点、第5点的相关规定,经公司总经理室批准,并征得工会同意,决定于2021年3月18日解除劳动合同……”嗣后,吴某向上海市普陀区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁,仲裁裁决后,某超市不服提起诉讼。案号为(2021)沪XX×X民初XXXXX号。普陀法院经审理后认定某超市构成违法解除双方劳动关系,但认为“劳动关系实际已无法恢复”,吴某可另行主张赔偿金。吴某不服向上海市第二中级人民法院提起上诉,上海市第二中级人民法院于2022年9月28日作出(2022)沪02民终X×XX号民事判决书,判决:驳回上诉,维持原判。

2022年11月24日,原、被告在上海市普陀区劳动人事争议仲裁委员会主持下达成普劳人仲(2022)办字第X×X×号调解书,某超市支付吴某违法解除劳动合同赔偿金26461元。某超市已向吴某履行了上述付款义务。吴某诉至法院,请求:(1)判令被某超市向原告书面赔礼道歉,在文汇报或类似的上海市市级报刊上刊登道歉声明(内容经法院审核),为原告恢复名誉、消除影响,产生的费用由被告负担;(2)要求被告赔偿原告经济损失人民币15000元(以下币种均为人民币)以及律师费5000元;(3)被告赔偿原告精神损害抚慰金10000元;(4)被告承担诉讼费。

【案件焦点】

某超市向吴某作出《解除劳动合同的通知》是否构成名誉侵权。

【法院裁判要旨】

上海市普陀区人民法院经审理认为：首先，根据法律规定名誉权的范围结合原、被告在庭审中的陈述，法院将本案中《解除劳动合同的通知》所记载的“(吴某)在应聘过程中隐瞒工作经历，且没有通过试用期考核，不符合录用条件”这一内容纳入是否构成名誉侵权的审查范围。

其次，行为人是否应承担名誉权侵权责任，应根据行为人是否实施侮辱、诽谤等毁损名誉的行为、行为人是否存在过错、受害人的名誉是否受到损害、行为与损害结果之间是否存在因果关系等予以判断。就受害人的名誉是否受到损害而言，若行为人所实施的行为影响到社会公众对受害人的评价，并造成受害人社会评价降低时，则构成对名誉的损害。第一，法院认为，从本案查明的事实来看，吴某并未提供证据证明某超市将《解除劳动合同的通知》在公司范围内进行公布或向社会不特定公众散布，从用人单位管理权的角度看，正如《解除劳动合同的通知》中所记载的“经公司总经理室批准”，在单位行使劳动合同解除权的过程中必然会有使得一定范围的工作人员所知悉，但这并不构成“在公司内部扩散”。第二，法院认为，根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定，用人单位单方解除劳动合同，应当事先将理由通知工会。用人单位违反法律、行政法规规定或者劳动合同约定的，工会有权要求用人单位纠正。用人单位应当研究工会的意见，并将处理结果书面通知工会。根据上述法律规定，某超市将《解除劳动合同的通知》中记载的解除理由通知工会，系法定程序，旨在通过工会给予意见的方式更全面地保护劳动者的合法权利，上述通知工会的流程并不构成公开宣扬。第三，根据已生效的(2022)沪02民终xxx×号民事判决书中查明的事实，法院已认定某超市对吴某构成违法解除劳动合同关系，在(2021)沪xxxx民初xxxx×号民事判决的“本院认为”中已说明“某超市称吴某在应聘过程中隐瞒工作经历缺乏依据”“原、被告并未明确约定有试用

期业绩考核标准，亦未约定具体录用条件，某超市所提供的员工考评表以及试用期

业绩考核数据并未得到吴某确认，亦无其他证据予以印证，故法院对某超市的诉称意见难以采信”，通过上述生效案件的审理，已明确了某超市对吴某构成违法解除劳动合同。法院认为，社会公众通过上述生效的民事判决书可明确知晓《解除劳动合同的通知》构成违法解除，不会对吴某产生负面评价，不会造成吴某的社会评价降低。故法院难以认定某超市向吴某作出的《解除劳动合同的通知》造成了吴某的社会评价降低。就因果关系而言，吴某称其与某超市发生劳动争议纠纷后失业十几个月，在应聘时招聘单位均会询问员工与前公司是否有纠纷，给吴某造成巨大伤害。法院认为，首先需要明确的是本案名誉权所涉及的因果关系，是针对某超市作出《解除劳动合同的通知》的行为与吴某所谓的损害后果之间的因果关系。吴某在庭审中所提出的是其与某超市存在劳动争议诉讼等纠纷，导致其失业。法院认为，吴某提及的上述情形并非本案名誉权纠纷所审查的因果关系的内容，故法院难以将吴某的上述诉称意见纳入因果关系的审查范围。其次，根据法院前述吴某名誉受损与否、社会评价降低与否的分析以及法院的民事判决书的充分说理，吴某不会发生社会评价降低的情况，故在此情况下，吴某在本案中亦未提供任何证据证明某超市作出《解除劳动合同的通知》的行为与其失业之间的因果关系，法院难以采纳吴某的诉称意见。最后，从现有证据来看，法院难以认定吴某已就因果关系提供相应的证据予以证明。

再次，《民法典》第九百九十八条规定，认定行为人承担侵害除生命权、身体权和健康权外的人格权的民事责任，应当考虑行为人和受害人的职业、影响范围、过错程度，以及行为的目的、方式、后果等因素。就本案而言，某超市对吴某是否构成名誉侵权，应当考虑双方履行劳动合同的情况、某超市作出《解除劳动合同的通知》的影响范围、目的等方面。从双方履行劳动合同的情况看，吴某在某超市已工作四个多月的时间，距离试用期结束尚有一月余；从某超市在(2021)沪x×××民初×××××号案件审理中指出“隐瞒工作经历”所对应的内容看，吴某填写的《职位申请表》与吴某签署的《员工基础信息采集卡》在工作经历上确实存在差异(吴某对该差异已作出相应解释)；从(2021)

沪XXXX民初XX×××号案件审理中关于“没有通过试用期考核，不符合录用条件”的分析看，在“本院认为”中载明“某超市所提供的员工考评表以及试用期业绩考核数据并未得到吴某确认，亦无其他证据予以印证”，即某超市单方就吴某试用期中的表现作出过考评；从影响范围来看，根据法院前述社会评价降低与否的论述，某超市并未对《解除劳动合同的通知》予以公开宣扬，且吴某的社会评价并未降低；从《解除劳动合同的通知》被认定构成违法解除的后续履行情况来看，双方在上海市普陀区劳动人事争议仲裁委员会主持下达成调解书，某超市已向吴某支付赔偿金26461元。综合考虑上述因素后，法院认为某超市向吴某作出《解除劳动合同的通知》的行为目的主要还是基于行使劳动合同的解除权，故法院难以认定某超市需承担名誉侵权的相应责任。

最后，根据法院的上述分析，吴某提供的证据不足以证明某超市符合侵害名誉权的构成要件，吴某据此向某超市主张的各项诉讼请求，缺乏足够依据，法院不予支持。上海市普陀区人民法院判决：

驳回原告吴某的全部诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

劳动者的就业权具有“人格权益”和“身份权益”的双重属性，用工管理权对劳动者直接产生影响，有必要引入《民法典》等民法对劳动者人格权等权益给予更全面、周延的保护。从劳动争议的视角予以评价，主要是对解除劳动关系合法与否的判断，用人单位需承担的责任是劳动合同法下的责任；从《民法典》名誉权（人格权）的视角予以评价，主要是对构成名誉权侵权与否的判断，用人单位需承担的责任是《民法典》下侵权的相应责任，主要可表现为赔礼道歉、消除影响、恢复名誉，由此保证劳动者权益得到更全面的保护。

在名誉权视域下审查劳动合同解除权仍应坚持行为人是否实施侮辱、诽谤等毁损名誉的行为、行为人是否存在过错、受害人的名誉是否受到损害、行为与损害结果之间是否存在因果关系等予以判断。用工管理权较为特殊，用人单位在行使用工管理权时有相应的流程，会有相关的工作人员参与到解除劳动合同

